

Zmluva o úschove a o spolupráci

uzatvorená v zmysle § 747 a nasl. v spojení s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zmluva“)

ev. č. Uschovávateľ/a/účastníka č. 1: _____

ev. č. Zložiteľ/a/účastníka č. 2: 193-2200HE/2025-

Identifikačné údaje zmluvných strán

Uschovávateľ:

Názov: Brestov
Sídlo: Brestov 170, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ľudmila Nováková, starostka obce
IČO: 00322849
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
Kontaktná osoba: Ľudmila Nováková, starostka obce, 0917634308,
obecbrestov@minet.sk
(doplniť meno a priezvisko, pracovnú pozíciu, telefonický
a emailový kontakt) (ďalej aj ako „uschovávateľ“ alebo
„účastník č. 1“ v príslušnom tvare)

a

Zložiteľ:

Názov: **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**
Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Marcel Horváth, generálny riaditeľ
IČO: 3 7 9 3 6 8 5 9
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym
krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej
neskorších zmien a doplnení
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Galanda, oblastný riaditeľ pre oblasť
Humenné, 0915919423, galanda.lubomir@sucpsk.sk
(doplniť meno a priezvisko, pracovnú pozíciu, telefonický
a emailový kontakt)

(ďalej aj ako „zložiteľ“ alebo „účastník č. 2“ v príslušnom tvare)

(spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom tvare)

Článok I

Účel a predmet zmluvy

1. Účelom zmluvy je dosiahnutie najrýchlejšieho zabezpečenia zjazdnosti pozemných komunikácií vo vlastníctve zmluvných strán počas zhoršených poveternostných podmienok, počas ktorých nie je možné pri nasadení pracovných kapacít a technickej vybavenosti podľa schváleného operačného plánu zložiteľa, priebežné odstraňovanie závad v zjazdnosti.
2. Uschovávateľ sa zaväzuje uschovať **chemický posypový materiál na báze NaCl v celkovom množstve 1 t**, ktorý patrí zložiteľovi, vo vzájomne dohodnutom termíne, vo svojich skladovacích priestoroch. Uschovávateľ sa zaväzuje tento materiál na vhodnom mieste skladovať a zabezpečiť bezodkladne najneskôr však do 6 hodín, na základe telefonickej výzvy kontaktnej osoby zložiteľa kontaktnou osobou uschovávateľa posyp pozemnej komunikácie III/3826 a príľahlých križovatiek.
3. Zložiteľ sa zaväzuje zabezpečiť dovoz chemického posypového materiálu vlastnými kapacitami prostredníctvom vlastných zamestnancov / externe (*nehodiace sa prečiarknuť*) na vopred dohodnuté miesto uloženia – skladovacie priestory, s ktorými má uschovávateľ oprávnenie nakladať, najneskôr však do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
4. Odovzdanie chemického posypového materiálu zložiteľom uschovávateľovi sa vykoná na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v ktorom bude uvedený dátum dovozu, skutočne odovzdané množstvo, podpis oprávnených osôb za obidve zmluvné strany. Konkrétny dátum a čas dovozu je predmetom osobného dohovoru kontaktných osôb zadaných v identifikačných údajoch zmluvných strán.
5. Uschovávateľ prehlasuje, že miesto uloženia materiálu, je vhodným miestom pre skladovanie a manipuláciu, je dostatočne prekryté, usposobené na väčšie mechanizmy, ktorými sa materiál dovezie a uschovávateľ má oprávnenie s daným miestom disponovať, v opačnom prípade zodpovedá zložiteľovi, resp. tretím osobám za spôsobenú škodu.
6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že chemický posypový materiál, ktorý je predmetom zmluvy, budú používať iba na tie pozemné komunikácie, na ktoré je možné a vhodné ho aplikovať v zmysle legislatívy na úseku životného prostredia.
7. Chemický posypový materiál, ktorý je predmetom zmluvy, sa pre účely zmluvy považuje za materiál používaný na rozmrazovanie jestvujúceho ľadu a snehu ako prevencia proti vytváraniu ľadu, resp. vrstvy snehu na povrchu komunikácií. Teplotný rozsah rozmrazovacieho účinku chemického materiálu musí byť najmenej v rozsahu 0 °C až -7 °C pri použití na pozemnej komunikácii.
8. Uschovávateľ nemôže materiál odovzdať do úschovy ďalšiemu uschovávateľovi.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si bez zbytočného odkladu poskytnú všetky informácie, ktoré získajú a ktoré súvisia alebo by mohli súvisieť s ich spoluprácou podľa účelu zmluvy.

Článok II

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Práva a povinnosti Uschovávateľa:

- a) umožniť alebo zabezpečiť umožnenie vstupu na nehnuteľnosti a skladovacie priestory, v ktorých sa má chemický posypový materiál skladovať a uschovať materiál maximálne počas obdobia zimnej údržby ciest 2025/2026;
- b) Pri prípadnej manipulácii s chemickým posypovým materiálom postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami zložiteľa, oboznámiť sa a aplikovať Technické podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 039, účinný od 01. 07. 2022,
- c) Pokiaľ má vykonať posyp pozemnej komunikácie v správe zložiteľa na základe telefonickej výzvy zložiteľa, je ho povinný bezodkladne po výkone informovať o tom, že zásah bol vykonaný, ako aj o čase, mieste a množstve spotrebovaného materiálu;
- d) Pri skladovaní, manipulácii s chemickým posypovým materiálom a pri zabezpečovaní posypu dodržiavať zásady a predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany;
- e) V prípade nespotrebovaného materiálu je povinný umožniť jeho prevzatie zložiteľom.

2. Práva a povinnosti zložiteľa:

- a) Odstúpiť od zmluvy, ak uschovávateľ koná v rozpore so zmluvou, s účinkami ex tunc;
- b) Doviezť alebo zabezpečiť dovoz chemického posypového materiálu pre uschovávateľa v zmysle dojednaných podmienok a v súlade s TP 039;
- c) V prípade nespotrebovaného materiálu je povinný prevziať naspäť materiál do vnútorných skladov v rámci interných organizačných útvarov.

Článok III

Zodpovednosť zmluvných strán

- 1. Účastník č. 1 zodpovedá za závady v zjazdnosti, ktoré vznikli užívateľom pozemných komunikácií počas výkonu posypu, resp. zanedbaním svojich povinností.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

- 1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami. V prípade rozdielnosti dátumov podpísania zmluvy, sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.
3. Zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jedno (1) vyhotovenie je určené pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov k nej, vzájomne odsúhlasených a podpísaných na to oprávnenými osobami.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluva nie je uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, právny úkon je prevedený v predpísanej forme, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou, ju bez výhrad podpisujú.

V Brestov, 14. 11. 2025

V Prešove, 11.11.2025

Za uschovávateľa / účastníka č. 1

Za zložiteľa / účastníka č. 2



v. z. Ing. Ľubomír Galanda,
na základe poverenia
č. 63-2200HE/2025

Ľudmila Novaková

Ing. Marcel Horváth

starostka obce

generálny riaditeľ Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja

Zmluva nadobúda platnosť dňa: _____

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: _____

Zmluva bola zverejnená dňa: _____